

CONADI
Ministerio de
Desarrollo Social
y Familia

MHG/SGH/mmu

SUBDIRECTOR
NACIONAL
TEMUCO

CERTIFICADO DE GOCE N° 201 /

MARCELO HUENCHUÑIR GOMEZ, Subdirector Nacional Temuco, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Certifica que la **Parte** de Comunidad Indígena **JOSE SEGUNDO YAFULEN**, de la comuna de LAUTARO, otorgó a su socio Don(a) **JOSE DIEGO CHEUQUEPAN LLAULEN**, cédula de identidad N° **9.370.589-0**, domiciliado en el sector el SECTOR VISTA HERMOSA, Comuna de LAUTARO, determina un **goce** de aproximadamente **3,9745 Hás.**, singularizado como: **Lote N° 12**, en la Copropiedad de Doña **SANDRA ELIZABETH NAHUELCHEO RIQUELME** y otros (Parte de la Comunidad Indígena antes señalada), en el **Predio Resto Del Inmueble Equivalente Al Cincuenta Por ciento** de la **PARCELA NUMERO UNO (LOTE UNO)**, de una superficie de Total de aproximadamente **70,65 Has.**, del Sector Vista Hermosa de la Comuna de **LAUTARO**, Rol de Avalúo N° **309-20** de la Comuna de LAUTARO, Adquirida a través del Fondo de Tierras y Aguas de la CONADI, (Artículo 20 Letra a, Ley 19.253), inscritas a fojas 206 N° 224, del año 2014, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de LAUTARO, inmueble que tiene la calidad de Tierra Indígena en conformidad a lo dispuesto en el artículo 12° de la ley N°19.253.

Se extiende el presente Certificado a petición de la interesada, para ser presentado ante: otros Servicios Públicos como: **SERVIU, BANCOS, INDAP, SII, CONAF, SERCOTEC, SAG, FOSIS, CORFO, CNR, ELECTRIFICACION** (conexión y empalme), entre otros.

Temuco, Junio de 2021

RESOLUCION EXENTA N° 1.252 /

**MAT.: Determina superficie de Goces de
Terreno para Subsidio Habitacional Rural.**

TEMUCO, 02 NOV 2020

VISTOS.

Lo dispuesto en los artículos 12, 13, 17, 45 y demás normas pertinentes de la Ley N° 19.253, el Decreto Supremo N° 395 del Ministerio de Planificación y Cooperación de fecha 24 de noviembre de 1993; el Decreto Supremo N° 174 del Ministerio de Planificación y Cooperación de fecha 16 de febrero de 2005; Lo dispuesto en la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 15 de fecha 26 de junio de 2019 que nombra al Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena; Resolución N° 050 de fecha 20 de Diciembre de 2018, del Director Nacional (S) de CONADI; Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración Del Estado; La Ley N° 21.192 de fecha 19 de diciembre de 2019 que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el año 2020; y La Resolución N° 7 de fecha 26 de marzo del año 2019 de la Contraloría General de la República.-

CONSIDERANDO:

1°.- Que, don **JOSÉ DIEGO CHEUQUEPÁN LLAULÉN**, chileno, casado, obrero, cédula de identidad **N° 9.370.589-0**, domiciliado en el sector Vista Hermosa, sin número, comuna de LAUTARO, ha presentado una solicitud para acreditar un Gocce de Tierra Indígena con fines habitacionales mediante carta solicitud de fecha 07 de Marzo del año 2020, el cual ha sido autorizada por Acta de Asamblea Extraordinaria de Copropietarios de fecha 07 de Marzo del año 2020, de la **Comunidad Indígena JOSÉ SEGUNDO YAFULEN.-**

2°.- Que, doña **SANDRA ELIZABETH NAHUELCHERO RIQUELME**, doña **ELSA INES CHEUQUEPAN CHEUQUE**, don **JOSE DIEGO CHEUQUEPAN LLAULEN**, don **JUAN CARLOS CHEUQUEPAN LLAULEN**, don **DAGOBERTO**

ANDRES CHEUQUEPAN LLAULEN, doña **SILVIA DEL CARMEN CHEUQUEPAN LLAULEN**, don **JULIO CESAR CHEUQUEPAN LLAULEN**, doña **EMILIA ROSA LLAULEN ANCAPI**, doña **SONIA GLORIA CHEUQUEPAN LLAULEN**, don **PABLO CESAR NAHUELCHEO RIQUELME**, doña **RUTH MERY NAHUELCHEO RIQUELME**, doña **PILAR DEL CARMEN NAHUELCHEO RIQUELME**, don **LUIS ALBERTO CHEUQUEPAN LLAULEN**, don **MANUEL ENRIQUE LLAULEN CAYUL**, doña **MARIA YOLANDA LLAULEN LLAULEN**, don **MARIO CEFERINO ÑANCO ÑANCO**, doña **NANCY DEL CARMEN LLAULEN LLAULEN**, y don **CLAUDIO PATRICIO ÑANCO CHEUQUEPAN**, todos socios integrantes de la **Comunidad Indígena JOSÉ SEGUNDO YAFULEN**, persona jurídica de derecho privado, número trescientos veinte, del Registro de Comunidades Indígenas de la CONADI, domiciliada en el sector Manzanal, comuna de Lautaro, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, son dueños en común y por iguales partes bajo la modalidad de copropiedad, del resto del inmueble equivalente al cincuenta por ciento de la **PARCELA NÚMERO UNO (LOTE UNO)**, del Proyecto de Parcelación "Vista Hermosa", ubicada en la comuna de Lautaro, que era una superficie de ciento cuarenta y una coma treinta hectáreas, y que deslindan según sus títulos: **NORTE:** Asentamiento El Escudo; **ORIENTE:** Parte Parcela número Dos y Bien Común General número Uno y Reserva con camino público a Lautaro; **SUR:** Camino Público a Lautaro; y **PONIENTE:** Asentamiento El Escudo.-

El dominio del inmueble ya singularizado, fue adquirido por compraventa, que le hicieran don Pedro Azarel Vega Vega, don Víctor Segundo Vega Avendaño, doña Graciela del Carmen Vega Avendaño, doña Patricia Ximena Vega Avendaño, don Sandro Azarel Vega Avendaño y doña Marcia Yanet Vega Avendaño, mediante escritura pública de compraventa de fecha veintisiete de febrero del año dos mil catorce, otorgada en la Notaria de Temuco ante don Rodrigo Sanhueza Ríos, Suplente del Titular don Juan Antonio Loyola Opazo; y se encuentra inscrito a nombre de los copropietarios ya individualizados, a fojas 206, número 224 del Registro de Propiedad del año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de LAUTARO.- El rol de avalúo fiscal asignado a las propiedad es el N° 309-20, de la comuna de LAUTARO.-

3°.- Que, por adjudicación de marzo del año 2020, se ha procedido a subdividir de hecho el inmueble singularizado en el Considerando 2° de este instrumento, correspondiéndole al solicitante el Lote Número Doce de una superficie de 3,9745 hectáreas.-

4°.- Que, don **JOSÉ DIEGO CHEUQUEPÁN LLAULÉN**, es poseedor de una superficie de 1.156 metros cuadrados, la cual forma parte de la cuota que le corresponde como comunero de hecho, en los predios adquiridos bajo la modalidad de copropiedad por la **Comunidad Indígena JOSÉ SEGUNDO YAFULEN.-**

5°.- Que, el inmueble por haber sido adquirido mediante recursos del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas de CONADI, posee la calidad de tierra indígena en conformidad a lo dispuesto en el artículo 12° de la Ley N° 19.253.-

6°.- Que, don **JOSÉ DIEGO CHEUQUEPÁN LLAULÉN**, desea acceder a los Programas Habitacionales destinados al sector rural, por lo que es necesario determinar previamente su Goce de terreno sobre una parte del inmueble individualizado en el Considerando 2° de esta Resolución y cuyo fundamento es el artículo 13 y 17 de la Ley N° 19.253 y el Reglamento del Subsidio Habitacional del SERVIU.-

7°.- Que, el artículo 13 de la Ley N° 19.253 indica que las tierras a que se refiere el artículo 12 de la misma ley, por exigirlo el interés nacional, gozarán de su protección y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. No obstante, se permitirá gravarlas, previa autorización de la Corporación y este gravamen no podrá comprender la casa-habitación de la familia indígena y el terreno necesario para su subsistencia.-

8°.- Que, el artículo 17 de la Ley N° 19.253 señala que excepcionalmente los titulares de dominio de tierras indígenas podrán constituir derechos reales de uso sobre determinadas porciones de su propiedad, en beneficio de sus ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, legítima o ilegítima, y de los colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, para los exclusivos efectos de permitir a éstos su acceso a los programas habitacionales destinados al sector rural. Agrega que igual derecho tendrán las personas que, teniendo la calidad de indígena, detenten un goce en tierras indígenas indivisas de las reconocidas en el artículo 12 de esta Ley. El Director o Subdirector de la Corporación, según corresponda, previo informe favorable de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, determinará la superficie de la propiedad o goce sobre la cual se autorice constituir el respectivo derecho de uso.-

9°.- Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley N° 19.253, las partes tienen la calidad de personas indígenas.-

10°.- Que, en los antecedentes consta que el topógrafo don Oscar González Hevia de la Consultora Tremén Chile Limitada, confeccionó los planos y memoria explicativa con el fin de determinar la ubicación de Derecho Real de Goce, los que fueron debidamente validados por el Profesional de CONADI don Juan Escobar Riquelme.-

11°.- Que, el Goce de terreno que se solicita se hará efectivo sobre un retazo de 1.156 metros cuadrados de superficie, sobre el inmueble individualizado en el Considerando 2°, denominado resto del inmueble equivalente al cincuenta por ciento de la **PARCELA NÚMERO UNO (LOTE UNO)**, del Proyecto de Parcelación "Vista Hermosa", ubicada en la comuna de Lautaro, de propiedad de los copropietarios de la Comunidad Indígena **JOSÉ SEGUNDO YAFULEN**, el que tiene los siguientes deslindes especiales:

NORTE : Línea recta, que separa del resto de terreno del mismo Lote 12 del predio "Resto del Inmueble Equivalente al Cincuenta por Ciento de la Parcela Número Uno (Lote Uno)", en 34,00 metros;

ESTE : Línea recta, que separa del resto de terreno del mismo Lote 12 del predio "Resto del Inmueble Equivalente al Cincuenta por Ciento de la Parcela Número Uno (Lote Uno)", en 34,00 metros;

SUR : Línea recta, que separa del resto de terreno del mismo Lote 12 del predio "Resto del Inmueble Equivalente al Cincuenta por Ciento de la Parcela Número Uno (Lote Uno)", en 34,00 metros; y

OESTE : Línea recta, que separa del resto de terreno del mismo Lote 12 del predio "Resto del Inmueble Equivalente al Cincuenta por Ciento de la Parcela Número Uno (Lote Uno)", en 34,00 metros.

12°.- Que, el comunero, don **JOSÉ DIEGO CHEUQUEPÁN LLAULÉN**, cuenta con el informe favorable exigido por el artículo N° 17 inciso 6° de Ley N° 19.253, según consta en el informe N° 015/2020, de fecha 29 de septiembre del año 2020, que se adjunta al oficio N° 0920, de fecha 05 de octubre del año 2020, de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de la Araucanía, dirigido a esta Subdirección Nacional.-

13º.- Que, la solicitud objeto del presente acto administrativo deberá acogerse y a su vez determinar la superficie del Goce de terreno otorgado con que se pretende gravar el inmueble indígena individualizado en el Considerando 2º de la presente Resolución, pues no afecta la casa habitación de las familias indígenas, ni el terreno necesario para su subsistencia, por lo que en la especie se cumple con lo dispuesto en el artículo 13 y 17 de la Ley Nº 19.253.-

RESUELVO:

1º.- AUTORIZÁSE a doña **SANDRA ELIZABETH NAHUELCHEO RIQUELME**, a doña **ELSA INES CHEUQUEPAN CHEUQUE**, a don **JOSE DIEGO CHEUQUEPAN LLAULEN**, a don **JUAN CARLOS CHEUQUEPAN LLAULEN**, a don **DAGOBERTO ANDRES CHEUQUEPAN LLAULEN**, a doña **SILVIA DEL CARMEN CHEUQUEPAN LLAULEN**, a don **JULIO CESAR CHEUQUEPAN LLAULEN**, a doña **EMILIA ROSA LLAULEN ANCAPI**, a doña **SONIA GLORIA CHEUQUEPAN LLAULEN**, a don **PABLO CESAR NAHUELCHEO RIQUELME**, a doña **RUTH MERY NAHUELCHEO RIQUELME**, a doña **PILAR DEL CARMEN NAHUELCHEO RIQUELME**, a don **LUIS ALBERTO CHEUQUEPAN LLAULEN**, a don **MANUEL ENRIQUE LLAULEN CAYUL**, a doña **MARIA YOLANDA LLAULEN LLAULEN**, a don **MARIO CEFERINO ÑANCO ÑANCO**, a doña **NANCY DEL CARMEN LLAULEN LLAULEN**, y a don **CLAUDIO PATRICIO ÑANCO CHEUQUEPAN**, todos socios integrantes de la **Comunidad Indígena JOSÉ SEGUNDO YAFULEN**, según lo establecido en el artículo 13 de la Ley Nº 19.253, para constituir un Goce en el inmueble individualizado en el Considerando 2º de la presente Resolución, a favor de don **JOSÉ DIEGO CHEUQUEPÁN LLAULÉN**, para el exclusivo efecto de permitir a este último su acceso al Subsidio Habitacional.-

2º.- DETERMINESE que el referido Goce de terreno, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley Nº 19.253, se hará efectivo sobre un retazo de 1.156 metros cuadrados de superficie y según deslindes indicados en el Considerando 11º de la presente resolución, sobre el inmueble individualizado en el Considerando 2º denominado resto del inmueble equivalente al cincuenta por ciento de la **PARCELA NÚMERO UNO (LOTE UNO)**, del Proyecto de Parcelación "Vista Hermosa", ubicada en la comuna de Lautaro, en cuya subdivisión de hecho don **JOSÉ DIEGO CHEUQUEPÁN LLAULÉN**, se adjudicó el predio denominado Lote Doce.-

3º.- TENGASE PRESENTE que los copropietarios del inmueble aludido en el Considerando N° 2, no deberán autorizar en la escritura pública de Constitución del Derecho Real de Goce, al beneficiario, para que acceda libremente al terreno aludido en el número anterior, debido a que se puede acceder directamente al Derecho Real de Goce, por una servidumbre de tránsito existente en el lugar establecidas en la subdivisión del predio.-

4º.- TENGASE PRESENTE que para una mayor precisión en cuanto a la cabida y deslindes del terreno afecto al Derecho Real de Goce, se acompaña plano y minuta de deslindes, documentos que se deberán anexar al protocolo respectivo del Notario autorizante de la escritura.-

5º.- INSÉRTESE la presente resolución en el acto o contrato pertinente del Sistema de Subsidio Habitacional Rural.-

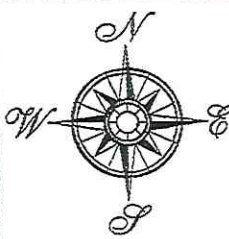
ANÓTESE, DÉSE COPIA Y ARCHÍVESE.-


MARCELO HUENCHUÑIR GÓMEZ.
SUBDIRECTOR NACIONAL TEMUCO.
CONADI.

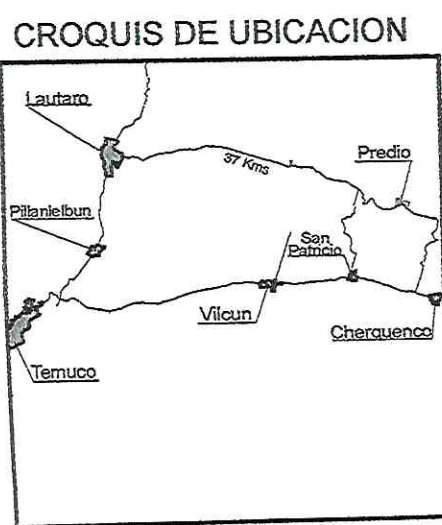
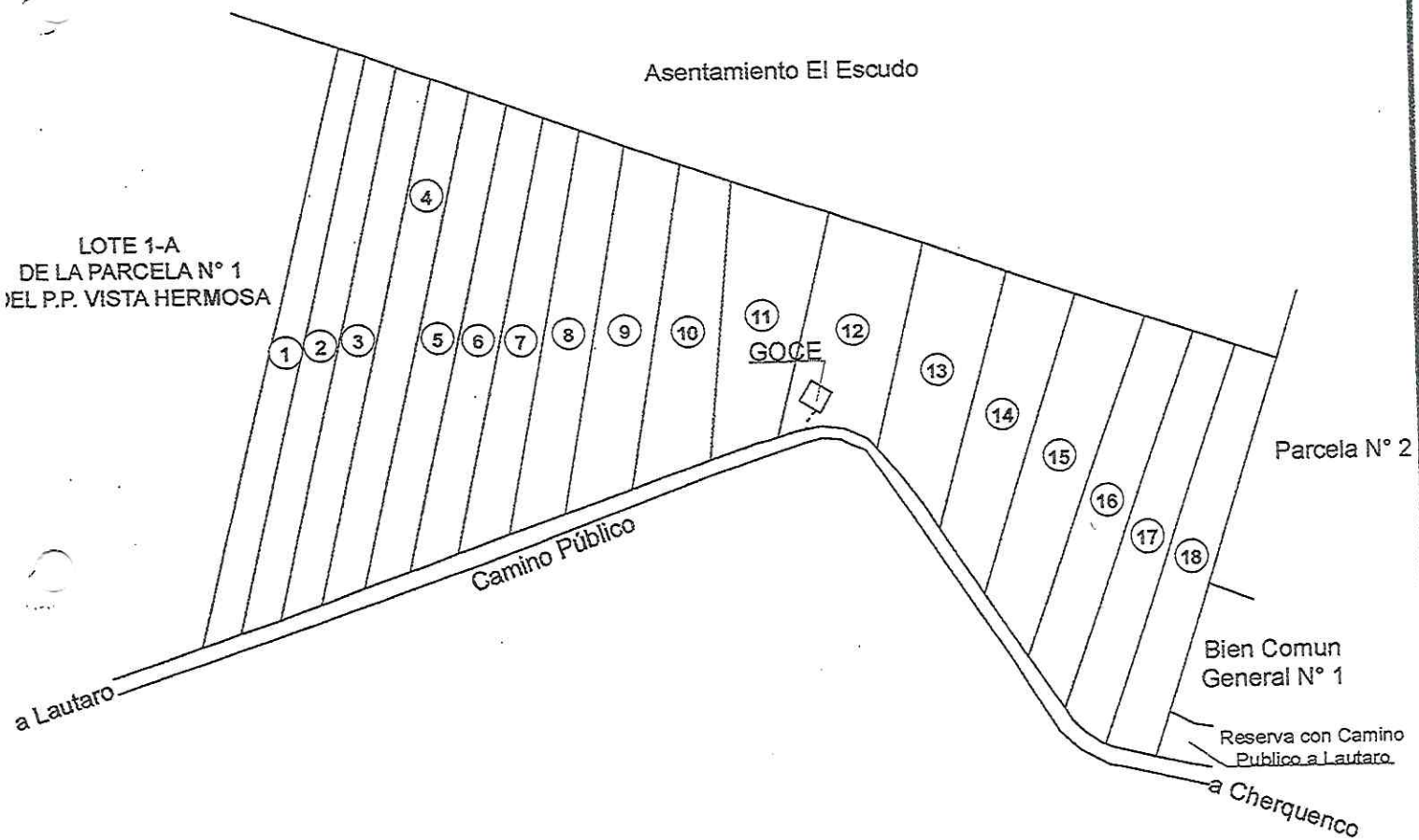
MHG/JZS/FRN/SGH/mmu

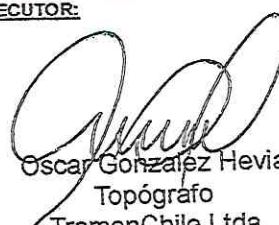
Distribución:

- Interesado.
- Archivo(2).

CONADI	DECLARACIÓN DE GOCE	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
CONADI Ministerio de Desarrollo Social y Familia  Escala 1:10.000	PROPIETARIO SANDRA ELIZABETH NAHUELCHEO RIQUELME Y OTROS COMUNIDAD INDIGENA JOSE SEGUNDO YAFULEN P.J. 320	
	BENEFICIARIO GOCE JOSE DIEGO CHEUQUEPAN LLAULEN C.I. N° 9.370.589-0	
	UBICACIÓN LUGAR : P.P. VISTA HERMOSA PREDIO : RESTO DEL INMUEBLE EQUIVALENTE AL CINCUENTA POR CIENTO DE LA PARCELA NÚMERO UNO (LOTE UNO) ROL : 309-20	
REGION : ARAUCANÍA PROVINCIA : CAUTÍN COMUNA : LAUTARO		JEFE U. TIERRAS Y AGUAS Sergio Gamdo Herrera Encargado ULTA- SDNT Juan Escobar Riquelme Agensur Ingeniero (E) Geomensura Revisor
SUPERFICIE PREDIO 70,65 HAS SUPERFICIE GOCE 1.156 M ²		

Observación: Revisión de aspectos formales y representación gráfica de datos aportados por el Ejecutor



COORDENADA UTM WGS 84	
HUSO 18	756.937
V1	5.725.555
V2	756.891
	5.725.544
EJECUTOR:	
	
Oscar Gonzalez Hevia Topógrafo TremenChile Ltda	
FECHA MENSURA: AGOSTO 2020	

